



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Josua Randian Lumbantobing alias Josua;
Tempat Lahir : Pahae Jae;
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Desa Sigara-gara Pasar II Kecamatan
Patumbak Kabupaten Deliserdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kuli;
Pendidikan : SD (Kelas VI SD);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menerangkan bahwa ia akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H., dkk., Advokat - Penasihat Hukum dari Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua bersama teman terdakwa yakni saksi Lambas Situmorang sedang minum tuak di Lapo Tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dimana ditempat tersebut korban Demson Natal juga sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya lalu saat itu terdakwa membuat keributan di lapo tuak kemudian pemilik lapo tuak tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu duduk berdua dengan temannya, kemudian saksi Effendi sempat menegur terdakwa dengan mengatakan "udahla josua jangan bising-bising kau disini" kemudian saksi Effendi kembali bergabung dengan teman-temannya selanjutnya korban dan saksi Amran Situmorang pergi kedepan dekat lapo tuak tersebut untuk makan pangsit dan saat itu terdakwa kembali membuat keributan dengan berteriak kata-kata kotor dan makian sehingga pengunjung lapo tuak tuak bersama korban dan yang lainnya yang ada di lapo tuak tersebut menjadi geram lalu korban yang sedang mabuk saat itu menjadi emosi dan memukul terdakwa beberapa kali dibagian wajah terdakwa sehingga saksi Effendi bersama dengan teman korban yang berada ditempat tersebut mengusir terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah dalam Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dan tak berapa lama korban yang sudah dalam keadaan mabuk pergi menyusul terdakwa sambil berkata "ini sibujang ini sudah janji samaku ini gak buat masalah lagi ini sekarang dibuatnya lagi jadi harus kumatikan si bujang ini" namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terus berjalan dan ternyata korban tetap mengikuti terdakwa dari belakang lalu menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh posisi berlutut diaspal kemudian korban memukul kepala bagian belakang terdakwa sehingga terdakwa spontan berdiri lalu berbalik badan kemudian meninju wajah korban sebanyak tiga kali sekuat tenaga hingga korban terjatuh keaspal dan tidak sadarkan diri dan tubuh korban juga tidak bergerak lalu melihat hal itu terdakwa menjadi ketakutan kemudian berlari meninggalkan korban dan membeli hansaplas untuk menutup luka terdakwa kemudian teman-teman korban yang curiga melihat korban tidak kembali lagi ke lapo tuak lalu mencari korban dan mencari terdakwa dan pada saat itu teman-teman korban menemukan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Hotel Oyo Jalan Sutomo lalu membawa terdakwa ke Tugu dekat Lapo Tuak dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memukuli korban dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Rudi H. Situmorang menghubungi saksi Parlindungan Aruan yang merupakan adik korban dengan menyampaikan bahwa korban sudah terkapar karena berkelahi dan sudah mabuk di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota lalu saksi Parlindungan Aruan membawa korban kekosan saksi dan mengira bahwa luka korban tidak parah namun pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, korban tidak bangun juga dari tidurnya sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh langsung ke UGD dan setelah mendapatkan pemeriksaan pihak rumah sakit memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, sesuai Surat keterangan Meninggal Nomor:090/RM-MTMH/SKM/X/2023 tanggal 20 Oktober dari Rumah Sakit Murni Teguh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Brigad Mahardika Winato yang menerangkan bahwa Demson Natal Aruan meninggal dunia sebelum dirawat di Murni Teguh Memorial Hospital pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum Departemen Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor:22/X/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat bernama Demson Natal Aruan yaitu :

Tanda-tanda kematian

- Lebam mayat : dijumpai lebam mayat warna merah keunguan pada leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang sukar dilawan

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : dijumpai memar kulit disertai bengkak pada kepala belakang sisi kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang lima sentimeter, jaraak dari liang telinga delapan sentimeter
- Mata : dijumpai selaput bening mata keruh, dijumpai pelebaran pembuluh darah pada bagian dalam kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan dan kiri
- Hidung : dijumpai keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir : dijumpai luka robek pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter, jarak satu sentimeter dari sudut bibir kanan dikelilingi luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter setengah garis tengah tubuh depan
- Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar empat sentimeter tepat pada siku tangan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tepat pada siku, dijumpai jaringan dibawah kuku kebiruan
- Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada jari pertama kaki kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dari ujung jari dan jarak tujuh belas sentimeter dari pergelangan kaki. Dijumpai luka lecet pada jari kedua kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak lima belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari ketiga kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari keempat kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari kelima kaki kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai jaringan dibawah kuku kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM :

- Kepala : dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala sisi dalam bagian depan dan belakang
- Permukaan tengkorak kepala : dijumpai retak tulang tengkorak sisi belakang dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri Sembilan sentimeter, dijumpai resapan darah pada permukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak isis belakang dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter

- Pembukaan tengkorak kepala : dijumpai darah dan bekuan darah dibawah selaput tebal sisi kana belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dijumpai resapan darah pada selaput tipis otak dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar dua belas sentimeter

- Pemeriksaan otak : dijumpai pendarahan pada permukaan otak kecil dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter

- Leher : dijumpai buih halus

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kuli sawo matang, rambut ikal, pendek, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai bengkak sewarna kulit pada kepala belakang sisi kiri, luka lecet pada bibir atas, lengan atas kanan, kiri dan kelima jari kaki kanan, luka robek pada bibir bawah. Dijumpai bibir, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebruan dan jari-jari kaki pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam dijumpai retakan pada tengkorak kepala sisi belakang, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga kepala

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban saat diperiksa adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua bersama teman terdakwa yakni saksi Lambas Situmorang sedang minum tuak di Lapo Tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dimana ditempat tersebut korban Demson Natal juga sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya lalu saat itu terdakwa membuat keributan di lapo tuak tersebut kemudian pemilik lapo tuak tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu duduk berdua dengan temannya, kemudian saksi Effendi sempat menegur terdakwa dengan "udahal josua jangan bising-bising kau disini" kemudian saksi Effendi kembali bergabung dengan teman-temannya selanjutnya korban dan saksi Amran Situmorang pergi kedepan dekat lapo tuak terdakwa untuk makan pangsit dan saat itu terdakwa kembali membuat keributan dengan berteriak kata-kata kotor dan makian sehingga saksi bersama korban dan yang lainnya yang ada di lapo tuak tersebut menjadi geram lalu korban yang sedang mabuk saat itu menjadi emosi dan memukul terdakwa beberapa kali dibagian wajah terdakwa sehingga saksi Effendi bersama dengan teman korban yang berada ditempat tersebut mengusir terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah dalam Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dan tak berapa lama kemudian korban pergi menyusul terdakwa dengan mengatakan kata-kata makian dengan mengatakan "ini sibujang ini sudah janji samaku ini gak buat masalah lagi ini sekarang dibuatnya lagi jadi harus kumatikan si bujang ini" namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan dan ternyata korban mengikuti terdakwa dari belakang dan menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh posisi berlutut diaspal lalu memukul kepala bagian belakang terdakwa dan spontan terdakwa berdiri lalu berbalik badan kemudian meninju wajah korban sebanyak tiga kali sekuat tenaga hingga korban terjatuh keaspal dan tidak sadarkan diri serta tidak bergerak kemudian melihat hal itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan membeli hansaplas untuk menutup luka terdakwa kemudian teman-teman korban yang curiga melihat korban tidak kembali lagi ke lapo tuak lalu mencari korban dan mencari terdakwa dan pada saat itu teman-teman korban menemukan terdakwa di depan Hotel Oyo Jalan Sutomo lalu membawa terdakwa ke Tugu dekat Lapo Tuak dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memukuli korban dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Rudi H. Situmorang menghubungi saksi Parlindungan Aruan yang merupakan adik korban dengan menyampaikan bahwa korban sudah terkapar karena berkelahi dan sudah mabuk di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota lalu saksi Parlindungan Aruan membawa korban kekosan saksi dan mengira bahwa luka korban tidak parah namun pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, korban tidak bangun juga dari tidurnya sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh langsung ke UGD dan setelah mendapatkan pemeriksaan pihak rumah sakit memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, sesuai Surat keterangan Meninggal Nomor:090/RM-MTMH/SKM/X/2023 tanggal 20 Oktober dari Rumah Sakit Murni Teguh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Brigad Mahardika Winato yang menerangkan bahwa Demson Natal Aruan meninggal dunia sebelum dirawat di Murni Teguh Memorial Hospital pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023.

Hasil Visum Et Repertum Departemen Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor:22/X/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 20 Oktober 2023 yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat bernama Demson Natal Aruan yaitu :

Tanda-tanda kematian

- Lebam mayat : dijumpai lebam mayat warna merah keunguan pada leher, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang tidak hilang dengan penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang sukar dilawan

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : dijumpai memar kulit disertai bengkak pada kepala belakang sisi kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang lima sentimeter, jaraak dari liang telinga delapan sentimeter
- Mata : dijumpai selaput bening mata keruh, dijumpai pelebaran pembuluh darah pada bagian dalam kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan dan kiri
- Hidung : dijumpai keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan
- Bibir : dijumpai luka robek pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter, jarak satu sentimeter dari sudut bibir kanan dikelilingi luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter, dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter setentang garis tengah tubuh depan



- Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar empat sentimeter tepat pada siku tangan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter tepat pada siku, dijumpai jaringan dibawah kuku kebiruan
- Anggota gerak bawah : dijumpai luka lecet pada jari pertama kaki kanan dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dari ujung jari dan jarak tujuh belas sentimeter dari pergelangan kaki. Dijumpai luka lecet pada jari kedua kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak lima belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari ketiga kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari keempat kaki kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai luka lecet pada jari kelima kaki kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter, jarak satu sentimeter dari ujung jari dan jarak empat belas sentimeter dari pergelangan kaki, dijumpai jaringan dibawah kuku kebiruan

PEMERIKSAAN DALAM :

- Kepala : dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala sisi dalam bagian depan dan belakang
- Permukaan tengkorak kepala : dijumpai retak tulang tengkorak sisi belakang dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, jarak dari liang telinga kiri Sembilan sentimeter, dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak sisi belakang dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter
- Pembukaan tengkorak kepala : dijumpai darah dan bekuan darah dibawah selaput tebal sisi kanan belakang dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dijumpai resapan darah pada selaput tipis otak dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar dua belas sentimeter
- Pemeriksaan otak : dijumpai pendarahan pada permukaan otak kecil dengan ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter



- Leher : dijumpai buih halus

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kuli sawo matang, rambut ikal, pendek, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai bengkok sewarna kulit pada kepala belakang sisi kiri, luka lecet pada bibir atas, lengan atas kanan, kiri dan kelima jari kaki kanan, luka robek pada bibir bawah. Dijumpai bibir, kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebruan dan jari-jari kaki pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam dijumpai retakan pada tengkorak kepala sisi belakang, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga kepala

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban saat diperiksa adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Icha Sabrina Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saksi adalah istri dari korban Desmon Natal Aruan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Murni Teguh.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal sekira pukul 01.05 wib saksi dihubungi saksi Parlindungan Aruan mengatakan kepada saksi "tidur abang kak dikosan ku, udah kubanguni tapi gak mau bangun, ya udah tidur disini aja abang kak" setelah saksi menutup telepon.



- Bahwa sekira pukul 06.06 wib saksi Parlindungan Aruan menghubungi saksi namun saksi tidak terbangun.
- Bahwa sekira pukul 06.09 wib, saksi Parlindungan Aruan mengirimkan pesan chat kepada saksi "kak jemputlah abang ini kalau ada BPJS nya bawakkan yah kak".
- Bahwa sekira pukul 16.13 wib saksi bangun tidur kemudian menghubungi saksi Parlindungan Aruan dan saat itu saksi Parlindungan Aruan mengatakan "kak abang gak bangun-bangun datanglah kakak sekalian bawa BPJS ke Rumah Sakit Murni Teguh langsung keruang IGD, biar kubawa abang dari sini ke Rumah Sakit Murni Teguh" dan saat itu saksi bertanya "masih bernafas abang" dan saksi Parlindungan Aruan menjawab "masih bernafas kak".
- Bahwa sekira pukul 06.27 wib, saksi menghubungi teman korban yang bekerja di Rumah Sakit Murni Teguh yang bernama Roy Situmorang dan saat itu Roy Situmorang mengatakan kepada saksi "udah meninggal si Natal datanglah ke Rumah Sakit Murni Teguh ya".
- Bahwa pada saat di rumah sakit, saksi melihat ada luka pada bagian bibir korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Jonni TS. Situmorang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, terjadi penganiayaan terhadap korban Desmon Natal Aruan yang dilakukan oleh tersangka Josua Randian Lumbantobing di Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec.. Medan Kota.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan saksi hanya melihat korban ditemukan terkapar di aspal.
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama korban dan teman-teman saksi minum tuak di lapo tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota dimana terdakwa dan temannya Lambas Situmorang juga meminum tuak di lapo tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat keributan lalu pemilik lapo berhasil mengamankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuat keributan laki di lapo tersebut dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan makian sehingga membuat saksi dan korban serta lainnya geram dan marah serta memaki terdakwa sehingga terdakwa pergi berjalan kearah dalam pusat pasar, lalu saksi kembali minum tuak sedangkan korban dan Amran Situmorang kembali makan pangsit.
- Bahwa saksi Rudi H. Situmorang lalu menghubungi saksi Parlindungan Aruan, kemudian saksi dan teman saksi mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 23.40 wib saksi Parlindungan Aruan datang dengan membawa becak lalu membawa korban ke tempat kos nya karena saksi dan kawan saksi lainnya mengira bahwa keadaan korban tidak parah.
- Bahwa setelah korban dibawa lalu saksi dan teman saksi kemudian mencari keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa didepan hotel Oyo Jalan Sutomo lalu saksi dan teman saksi membawa terdakwa ke tugu dekat lapo dan memukul terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah memukul korban karena korban lebih dahulu memukul terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi mendapatkan kabar dari saksi Parlindungan Aruan bahwa korban yang dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh sudah meninggal dunia.

3. Saksi Rudi H Situmorang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, terjadi penganiayaan terhadap korban Desmon Natal Aruan yang dilakukan oleh tersangka Josua Randian Lumbantobing di Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec.. Medan Kota.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan saksi hanya melihat korban ditemukan terkapar di aspal.
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama korban dan teman-teman saksi minum tuak di lapo tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota dimana terdakwa dan temannya Lambas Situmorang juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn



meminum tuak di lapo tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat keributan lalu pemilik lapo berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat keributan laki di lapo tersebut dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan makian sehingga membuat saksi dan korban serta lainnya geram dan marah serta memaki terdakwa sehingga terdakwa pergi berjalan kearah dalam pusat pasar, lalu saksi kembali minum tuak sedangkan korban dan Amran Situmorang kembali makan pangsit.

- Bahwa sekira berapa menit kemudian Rudi H. Situmotang keluar lapo mencari korban dan menemukan korban terkapar di jalan aspal di dalam Pusat Pasar Medan dan kondisi korban tidak sadarkan diri bagian mulutnya berdarah.

- Bahwa saksi Rudi H. Situmorang lalu menghubungi saksi Parlindungan Aruan, kemudian saksi dan teman saksi mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.40 wib saksi Parlindungan Aruan datang dengan membawa becak lalu membawa korban ke tempat kos nya karena saksi dan kawan saksi lainnya mengira bahwa keadaan korban tidak parah.

- Bahwa setelah korban dibawa lalu saksi dan teman saksi kemudian mencari keberadaan terdakwa dan menemukan terdakwa didepan hotel Oyo Jalan Sutomo lalu saksi dan teman saksi membawa terdakwa ke tugu dekat lapo dan memukul terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah memukul korban karena korban lebih dahulu memukul terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi mendapatkan kabar dari saksi Parlindungan Aruan bahwa korban yang dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa minum tuak di lapo tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya Lambas Situmorang dan yang lain datang dan meminum tuak di lapo tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat keributan lalu pemilik lapo berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat keributan laki di lapo tersebut dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan makian sehingga membuat korban dan temannya geram dan marah serta memaki terdakwa sehingga terdakwa pergi berjalan kearah dalam pusat pasar.
- Bahwa korban mengatakan "ini sibujang ini sudah janji samaku ini gak buat masalah lagi ini sekarang dibuatnya lagi jadi harus kumatikan si bujang ini" namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan dan ternyata korban mengikuti terdakwa dari belakang dan menendang terdakwa hingga jatu posisi berlutut diaspal lalu memukul kepala bagian belakang terdakwa dan spontan terdakwa berdiri lalu berbalik badan kemudian meninju wajah korban sebanyak tiga kali sekuat tenaga hingga korban terjatuh keaspal dan tidka sadarkan diri serta tidak bergerak.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan membeli hansaolas untuk menutup luka terdakwa.
- Bahwa terdakwa di temukan oleh teman-teman korban di depan hotel Oyo Jalan Sutomo lalu membawa terdakwa ke tugu dekat lapo dan memukuli terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah memukul korban karena korban lebih dahulu memukul terdakwa.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua bersama teman terdakwa yakni saksi Lambas Situmorang sedang minum tuak di Lapo Tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dimana ditempat tersebut korban Demson Natal juga sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya lalu saat itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat keributan di lapo tuak tersebut kemudian pemilik lapo tuak tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu duduk berdua dengan temannya, kemudian saksi Effendi sempat menegur terdakwa dengan “udahal josua jangan bising-bising kau disini” kemudian saksi Effendi kembali bergabung dengan teman-temannya selanjutnya korban dan saksi Amran Situmorang pergi kedepan dekat lapo tuak terdakwa untuk makan pangsit dan saat itu terdakwa kembali membuat keributan dengan berteriak kata-kata kotor dan makian sehingga saksi bersama korban dan yang lainnya yang ada di lapo tuak tersebut menjadi geram lalu korban yang sedang mabuk saat itu menjadi emosi dan memukul terdakwa beberapa kali dibagian wajah terdakwa sehingga saksi Effendi bersama dengan teman korban yang berada ditempat tersebut mengusir terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah dalam Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dan tak berapa lama kemudian korban pergi menyusul terdakwa dengan mengatakan kata-kata makian dengan mengatakan “ini sibujang ini sudah janji samaku ini gak buat masalah lagi ini sekarang dibuatnya lagi jadi harus kumatikan si bujang ini” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan dan ternyata korban mengikuti terdakwa dari belakang dan menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh posisi berlutut diaspal lalu memukul kepala bagian belakang terdakwa dan spontan terdakwa berdiri lalu berbalik badan kemudian meninju wajah korban sebanyak tiga kali sekuat tenaga hingga korban terjatuh keaspal dan tidak sadarkan diri serta tidak bergerak kemudian melihat hal itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan membeli hansaplas untuk menutup luka terdakwa kemudian teman-teman korban yang curiga melihat korban tidak kembali lagi ke lapo tuak lalu mencari korban dan mencari terdakwa dan pada saat itu teman-teman korban menemukan terdakwa di depan Hotel Oyo Jalan Sutomo lalu membawa terdakwa ke Tugu dekat Lapo Tuak dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memukuli korban dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Rudi H. Situmorang menghubungi saksi Parlindungan Aruan yang merupakan adik korban dengan menyampaikan bahwa korban sudah terkapar karena berkelahi dan sudah mabuk di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota lalu saksi Parlindungan Aruan membawa korban kekosan saksi dan mengira bahwa luka korban tidak parah namun pada hari Jumat tanggal 20

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, korban tidak bangun juga dari tidurnya sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh langsung ke UGD dan setelah mendapatkan pemeriksaan pihak rumah sakit memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, sesuai Surat keterangan Meninggal Nomor:090/RM-MTMH/SKM/X/2023 tanggal 20 Oktober dari Rumah Sakit Murni Teguh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Brigad Mahardika Winato yang menerangkan bahwa Demson Natal Aruan meninggal dunia sebelum dirawat di Murni Teguh Memorial Hospital pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 338 KUHPidana; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan kematian;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang



identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengenai Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan kematian:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua bersama teman terdakwa yakni saksi Lambas Situmorang sedang minum tuak di Lapo Tuak Bang Pendi Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dimana ditempat tersebut korban Demson Natal juga sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya lalu saat itu terdakwa membuat keributan di lapo tuak tersebut kemudian pemilik lapo tuak tersebut berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu duduk berdua dengan temannya, kemudian saksi Effendi sempat menegur terdakwa dengan “udahal josua jangan bising-bising kau disini” kemudian saksi Effendi kembali bergabung dengan teman-temannya selanjutnya korban dan saksi Amran Situmorang pergi kedepan dekat lapo tuak terdakwa untuk makan pangsit dan saat itu terdakwa kembali membuat keributan dengan berteriak kata-kata kotor dan makian sehingga saksi bersama korban dan yang lainnya yang ada di lapo tuak tersebut menjadi geram lalu korban yang sedang mabuk saat itu menjadi emosi dan memukul terdakwa beberapa kali dibagian wajah terdakwa sehingga saksi Effendi bersama dengan teman korban yang berada ditempat tersebut mengusir terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah dalam Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dan tak berapa lama kemudian korban pergi menyusul terdakwa dengan mengatakan kata-kata makian dengan mengatakan “ini sibuang ini sudah janji samaku ini gak buat masalah lagi ini sekarang dibuatnya lagi jadi harus kumatikan si bujang ini” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terus berjalan dan ternyata korban mengikuti terdakwa dari belakang dan menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh posisi berlutut diaspal lalu memukul kepala bagian belakang terdakwa dan spontan terdakwa berdiri lalu berbalik badan kemudian meninju wajah korban sebanyak tiga kali sekuat tenaga hingga korban terjatuh keaspal dan tidak sadarkan diri serta tidak bergerak kemudian melihat hal itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan membeli hansaplas untuk menutup luka terdakwa kemudian teman-teman korban yang curiga melihat korban tidak kembali lagi ke lapo tuak lalu mencari korban dan mencari terdakwa dan pada saat itu teman-teman korban menemukan terdakwa di depan Hotel Oyo Jalan Sutomo lalu



membawa terdakwa ke Tugu dekat Lapo Tuak dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memukuli korban dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Rudi H. Situmorang menghubungi saksi Parlindungan Aruan yang merupakan adik korban dengan menyampaikan bahwa korban sudah terkapar karena berkelahi dan sudah mabuk di Jalan Pusat Pasar Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota lalu saksi Parlindungan Aruan membawa korban kekosan saksi dan mengira bahwa luka korban tidak parah namun pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib, korban tidak bangun juga dari tidurnya sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh langsung ke UGD dan setelah mendapatkan pemeriksaan pihak rumah sakit memberitahukan bahwa korban sudah meninggal dunia, sesuai Surat keterangan Meninggal Nomor:090/RM-MTMH/SKM/X/2023 tanggal 20 Oktober dari Rumah Sakit Murni Teguh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Brigad Mahardika Winato yang menerangkan bahwa Demson Natal Aruan meninggal dunia sebelum dirawat di Murni Teguh Memorial Hospital pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josua Randian Lumbantobing alias Josua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV **terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Fauzi, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Mdn



M.Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.